

KANCELARIA NIERUCHOMOŚCI



ADWOKAT
MACIEJ MUZYKA

RAPORT PRZYKŁADOWY

AUDYT PLANISTYCZNO-PRAWNY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

Działka nr 318/4, obręb 0009 Borówka, gmina Podlesie, powiat lubelski
audyt przedtransakcyjny dla nabywcy

Raport sporządzony dla: Zleceniodawcy (kupującego)
Lublin, wrzesień 2026 r.

Dane nieruchomości, stron, organów i dokumentów są fikcyjne. Raport ilustruje strukturę, metodykę i sposób prezentacji ustaleń audytu wykonywanego przez Kancelarię.

Spis treści

1. Najważniejsze ustalenia i wnioski.....	3
2. Przedmiot, zakres i metodyka audytu.....	5
3. Stan prawny nieruchomości.....	7
4. Sytuacja planistyczna.....	9
5. Grunty rolne i ograniczenia w obrocie.....	11
6. Dostęp do drogi publicznej.....	11
7. Uzbrojenie, środowisko i inne ograniczenia.....	12
8. Rekomendacje i plan działania.....	13
9. Załączniki.....	13

1. Najważniejsze ustalenia i wnioski

Zleceniodawca zamierza nabyć działkę nr 318/4 w celu wybudowania domu jednorodzinnego dla siebie oraz – w dalszej perspektywie – drugiego, mniejszego budynku mieszkalnego. Sprzedający oferuje nieruchomość jako „działkę budowlaną z warunkami zabudowy”. Audyt potwierdza budowlany charakter nieruchomości w zakresie jednego domu, ale wykazuje, że część zamierzenia Zleceniodawcy nie ma podstawy prawnej i nie będzie mogła jej uzyskać. Pięć kluczowych ustaleń:

- 1) **Nieruchomość ma ostateczną i bezterminową decyzję o warunkach zabudowy dla jednego domu jednorodzinnego z garażem w bryle.** Decyzja nr 41/2020 z 12.03.2020 r. została wydana w sprawie wszczętej przed 16.10.2025 r., więc nie podlega pięcioletniemu terminowi ważności i nie wygasa wskutek wejścia w życie planu ogólnego gminy. Jest wydana na sprzedającego – przed lub przy zakupie musi zostać przeniesiona na Zleceniodawcę (art. 63 ust. 5 u.p.z.p.), co powinno stać się warunkiem umowy.
- 2) **Drugi budynek mieszkalny nie ma i nie uzyska podstawy prawnej.** Działka leży w planie ogólnym gminy Podlesie poza obszarem uzupełnienia zabudowy, a od 1 września 2026 r. nowe decyzje o warunkach zabudowy dla nowej zabudowy są dopuszczalne wyłącznie w tym obszarze. Zamierzenie należy ograniczyć do jednego budynku – albo poszukać innej nieruchomości.
- 3) **Tytuł prawny sprzedającego jest czysty, ale nieruchomość jest obciążona hipoteką.** Dział IV ujawnia hipotekę umowną na rzecz banku (kredyt sprzedającego). Wykreślenie wymaga zgody wierzyciela – w umowie przedwstępnej należy zabezpieczyć mechanizm spłaty z ceny i dokument zezwalający na wykreślenie.
- 4) **Dostęp do drogi publicznej jest uregulowany.** Działka łączy się z drogą gminną przez drogę wewnętrzną dz. 318/2 na podstawie służebności gruntowej wpisanej w księdze wieczystej nieruchomości obciążonej i ujawnionej w księdze nieruchomości władnącej; istnieje zjazd z drogi gminnej. Tytuł jest trwały i przechodzi na nabywcę.
- 5) **Grunt klasy IIIa nie blokuje inwestycji, wymaga jednak wyłączenia z produkcji rolnej przed pozwoleniem na budowę.** Przy zabudowie jednorodzinnej i powierzchni wyłączanej do 0,05 ha decyzja jest wolna od należności i opłat rocznych. Ze względu na powierzchnię działki (poniżej 0,3 ha) nie stosuje się ograniczeń ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – nabywca nie musi być rolnikiem, a KOWR nie ma prawa pierwokupu.

Tabela statusów (sygnalizacja audytowa):

Obszar badania	Ocena	Komentarz
Tytuł prawny i obciążenia (KW)	● ŻÓŁTY	własność sprzedającego bezsporna, brak wzmianek i ostrzeżeń; hipoteka banku w dziale IV do wykreślenia przy transakcji
Decyzja o warunkach zabudowy nr 41/2020	● ZIELONY	ostateczna, bezterminowa, w mocy po wejściu planu ogólnego; wydana na sprzedającego – przeniesienie na nabywcę warunkiem umowy
Zgodność zamierzenia z decyzją	● CZERWONY	decyzja obejmuje jeden dom z garażem w bryle; drugi budynek mieszkalny nie ma podstawy i nie może jej uzyskać (poza OUZ)
Plan ogólny gminy: strefa i OUZ	● ŻÓŁTY	strefa wielofunkcyjna z zabudową jednorodzinną (SJ) sprzyja inwestycji, ale działka leży poza obszarem uzupełnienia zabudowy – nowe decyzje niedostępne
Grunty rolne i ustrój rolny	● ZIELONY	klasa IIIa; wyłączenie z produkcji przed pozwoleniem na budowę (do 0,05 ha bez opłat);

Obszar badania	Ocena	Komentarz
		ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego nie ma zastosowania
Dostęp do drogi publicznej	● ZIELONY	służebność gruntowa przez dz. 318/2 wpisana w obu księgach; istniejący zjazd z drogi gminnej
Uzbrojenie i ograniczenia techniczne	● ŻÓŁTY	sieci w drodze gminnej; linia SN 15 kV wzdłuż wschodniej granicy ze służebnością przesyłu – pas ogranicza lokalizację budynku
Środowisko, zabytki, zagrożenia	● ZIELONY	poza formami ochrony przyrody, obszarami zagrożenia powodziowego i strefami ochrony konserwatorskiej

Trzy najpilniejsze działania: (1) skorygowanie zamierzenia inwestycyjnego do zakresu decyzji nr 41/2020 lub rezygnacja z zakupu, jeżeli drugi budynek ma znaczenie decydujące; (2) zawarcie umowy przedwstępnej z warunkami: przeniesienie decyzji na Zleceniodawcę, zaświadczenie o jej ostateczności, dokument banku zezwalający na wykreślenie hipoteki, wgląd do akt księgi wieczystej; (3) po zakupie – bez zwłoki projekt, wyłączenie z produkcji rolnej i wniosek o pozwolenie na budowę, gdyż dopiero ostateczne pozwolenie na budowę wyłącza możliwość stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w razie uchwalenia planu miejscowego o odmiennych ustaleniach.

2. Przedmiot, zakres i metodyka audytu

2.1 Przedmiot i cel

Przedmiotem audytu jest niezabudowana działka nr 318/4 o powierzchni 0,1485 ha, położona w obrębie 0009 Borówka, gmina Podlesie, objęta księgą wieczystą nr LU1I/00...../• (numer zanonimizowany). Celem audytu jest ustalenie, czy nieruchomość może zostać zabudowana zgodnie z zamierzeniem Zleceniodawcy – dom jednorodzinny o powierzchni użytkowej ok. 150 m² z garażem oraz w dalszej perspektywie drugi, mniejszy budynek mieszkalny – oraz jakie warunki należy zastrzec w umowie sprzedaży, aby zakup był bezpieczny.

Audyt przeprowadzono w trzech płaszczyznach: (1) analizy dokumentów przekazanych przez Zleceniodawcę i sprzedającego, (2) kwerendy rejestrów i portali publicznych z utrwaleniem stanu na dzień badania (datowane wydruki i zrzuty), (3) analizy prawnej z odniesieniem do aktualnego stanu ustawodawstwa i orzecznictwa. Ustalenia faktyczne oddzielono od ocen prawnych; oceny wyrażone w raporcie są stanowiskiem Kancelarii.

2.2 Źródła

Lp.	Dokument / źródło	Data / stan	Uwagi
1	Odpis zupełny księgi wieczystej LU1I/00...../• (nieruchomość badana)	8.09.2026	wydruk z EKW
2	Odpis zwykły księgi wieczystej nieruchomości obciążonej służebnością (dz. 318/2)	8.09.2026	wydruk z EKW
3	Decyzja Wójta Gminy Podlesie nr 41/2020 o warunkach zabudowy z 12.03.2020 r. z załącznikiem graficznym	12.03.2020	kopia od sprzedającego, bez klauzuli ostateczności
4	Wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej dla dz. 318/4	3.09.2026	od sprzedającego
5	Uchwała Rady Gminy Podlesie w sprawie planu ogólnego gminy z załącznikami (tekst, rysunek, zbiór danych)	w mocy od 1.08.2026	Dziennik Urzędowy Województwa, Rejestr Urbanistyczny
6	Umowa o ustanowienie służebności przesyłu (akt notarialny) – kopia	2017	od sprzedającego
7	Geoportal krajowy i powiatowy: EGiB, uzbrojenie terenu, ortofotomapa	8.09.2026	zrzuty w aktach
8	Rejestry środowiskowe (formy ochrony przyrody, mapy zagrożenia powodziowego, osuwiska) i rejestr zabytków	8.09.2026	zrzuty w aktach
9	Zaświadczenie starosty o nieobjęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu	10.09.2026	na wniosek Kancelarii
10	Oświadczenia sprzedającego (stan faktyczny, brak umów najmu i dzierżawy, brak sporów)	5.09.2026	e-mail

2.3 Zastrzeżenia i wyłączenia zakresu

- 1) Raport odzwierciedla stan prawny i faktyczny na dzień badania (8–12 września 2026 r.). Stan ksiąg wieczystych i rejestrów należy zaktualizować bezpośrednio przed zawarciem każdej z umów.

- 2) Ustalenia oparto na dokumentach wymienionych w pkt 2.2. Kancelaria nie weryfikowała autentyczności dokumentów przekazanych przez sprzedającego inaczej niż przez porównanie z rejestrami publicznymi.
- 3) Poza zakresem raportu pozostają: badanie geotechniczne i stan faktyczny gruntu, wycena nieruchomości, kwestie podatkowe transakcji oraz warunki techniczne przyłączenia mediów – pozycje te mogą zostać objęte odrębnym zleceniem.
- 4) Raport sporządzono na zlecenie i dla użytku Zleceniodawcy; Zleceniodawca może udostępniać go osobom trzecim w całości lub w części. Wobec osób trzecich raport ma charakter wyłącznie informacyjny.

3. Stan prawny nieruchomości

3.1 Treść księgi wieczystej

Dział	Ustalenia
I-O (oznaczenie)	działka nr 318/4, obręb 0009 Borówka, powierzchnia 0,1485 ha, sposób korzystania: R – grunty orne; oznaczenie zgodne z wypisem z rejestru gruntów z 3.09.2026 r. (klasa RIIIa)
I-Sp (prawa związane)	ujawniona służebność gruntowa przejazdu i przechodu przez dz. 318/2 pasem o szerokości 5 m wzdłuż jej zachodniej granicy, na rzecz każdego z właścicieli dz. 318/4
II (własność)	sprzedający – osoba fizyczna, wyłącznie; podstawa: umowa darowizny z 2011 r. (akt notarialny); nabycie do majątku osobistego
III (prawa i roszczenia)	służebność przesyłu na rzecz operatora sieci elektroenergetycznej (linia SN 15 kV, pas technologiczny 2 × 4 m wzdłuż wschodniej granicy) – akt notarialny z 2017 r.; brak ostrzeżeń, brak roszczeń, brak wzmianek
IV (hipoteki)	hipoteka umowna do kwoty 240 000 zł na rzecz banku, zabezpieczająca kredyt sprzedającego z 2019 r.

W chwili badania w księdze nie ma wzmianek o niezadowolonych wnioskach, co oznacza, że rękojmią wiary publicznej ksiąg wieczystych działa w pełnym zakresie (art. 5 i 8 u.k.w.h.). Wzmianka pojawiająca się w dowolnym momencie przed umową wyłącza rękojmię co do wpisu, którego dotyczy – stąd rekomendacja ponownego sprawdzenia księgi w dniu zawarcia każdej umowy.

3.2 Ocena tytułu prawnego sprzedającego

Sprzedający nabył nieruchomość w drodze darowizny do majątku osobistego, co wyklucza konieczność uzyskania zgody małżonka na sprzedaż (art. 33 pkt 2 k.r.o.). Wpis własności jest prawomocny, a łańcuch tytułów w aktach księgi nie budzi zastrzeżeń. Ponieważ nieruchomość została nabyta w drodze darowizny, notariusz zażąda przy akcie zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn albo o zwolnieniu (art. 19 ust. 6 u.p.s.d.) – sprzedający powinien przygotować ten dokument z wyprzedzeniem.

3.3 Hipoteka

Hipoteka banku obciąża całą nieruchomość i przechodzi na nabywcę wraz z prawem własności, jeżeli nie zostanie wykreślona. Wykreślenie wymaga oświadczenia wierzyciela zezwalającego na wykreślenie (art. 100 u.k.w.h.), które bank wydaje po spłacie zadłużenia. Standardowy i bezpieczny mechanizm transakcyjny: przed aktem sprzedający przedkłada aktualne zaświadczenie banku o wysokości zadłużenia i promesę zwolnienia zabezpieczenia; część ceny odpowiadająca zadłużeniu jest płaćta bezpośrednio na wskazany przez bank rachunek, pozostała część – sprzedającemu; po spłacie bank wydaje zgodę na wykreślenie, którą składa się wraz z wnioskiem o wpis nabywcy. Zleceniodawca nie powinien wpłacać zadatku ani ceny przed przedstawieniem promesy.

3.4 Ograniczenia w obrocie: ustrój rolny i prawa pierwokupu

Działka jest nieruchomością rolną w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (grunty orne bez planu miejscowego przeznaczającego je na cele nierolnicze), jednak jej powierzchnia – 0,1485 ha – jest niższa niż 0,3 ha, a do nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha ustawy nie stosuje się (art. 1a pkt 1 lit. b u.k.u.r.). Nabywca nie musi więc być rolnikiem indywidualnym, nie jest wymagana zgoda Dyrektora Generalnego KOWR, a

KOWR nie ma prawa pierwokupu. Nie zachodzą także inne ustawowe prawa pierwokupu: nieruchomość nie pochodzi z zasobu publicznego, nie jest wpisana do rejestru zabytków, nie leży na obszarze rewitalizacji ze specjalną strefą (art. 109 u.g.n.) i nie jest oddana w użytkowanie wieczyste. Sprzedaż może nastąpić w zwykłym trybie.

3.5 Wnioski i warunki do umowy

Stan prawny pozwala na bezpieczne nabycie pod warunkiem uregulowania hipoteki i przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy (pkt 4.5). W umowie przedwstępnej rekomendujemy: (a) zobowiązanie sprzedającego do wystąpienia o przeniesienie decyzji nr 41/2020 na Zleceniodawcę i przedłożenia ostatecznej decyzji przenoszącej przed umową przyrzeczoną; (b) przedłożenie zaświadczenia wójta o ostateczności decyzji nr 41/2020; (c) promesę banku i mechanizm spłaty z ceny; (d) oświadczenia sprzedającego o braku umów najmu, dzierżawy i użyczenia, o braku sporów granicznych i o niezaleganiu z podatkiem rolnym; (e) prawo Zleceniodawcy do odstąpienia od umowy ze zwrotem zadatku w podwójnej wysokości, jeżeli decyzja nie zostanie przeniesiona w terminie.

4. Sytuacja planistyczna

4.1 Ramy prawne po reformie planowania przestrzennego

Gmina Podlesie nie ma planu miejscowego dla obrębu Borówka. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego utraciło moc 31 sierpnia 2026 r., a jego rolę przejął plan ogólny gminy – akt prawa miejscowego obowiązujący od 1 sierpnia 2026 r. Skutki dla nieruchomości bez planu miejscowego są następujące:

- **Nowe decyzje o warunkach zabudowy** mogą być od 1 września 2026 r. wydawane wyłącznie na terenach położonych w obszarze uzupełnienia zabudowy wyznaczonym w planie ogólnym (art. 61 ust. 1 pkt 1a u.p.z.p.); poza tym obszarem nowa zabudowa jest możliwa tylko na podstawie decyzji już posiadanych albo przyszłego planu miejscowego.
- **Decyzje wydane w sprawach wszczętych przed 16 października 2025 r.** są bezterminowe; decyzje w sprawach wszczętych później wygasają po pięciu latach od dnia, w którym stały się prawomocne (art. 64c u.p.z.p.). Od 1 stycznia 2027 r. o warunki zabudowy może wystąpić wyłącznie osoba mająca tytuł prawny do nieruchomości (art. 63 ust. 1a).
- **Wejście w życie planu ogólnego nie wygasza decyzji o warunkach zabudowy.** Wygaśnięcie stwierdza się dopiero po uchwaleniu planu miejscowego, którego ustalenia są inne niż w decyzji – chyba że wydano wcześniej ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę (art. 65 ust. 1 i 2 u.p.z.p.).

4.2 Decyzja o warunkach zabudowy nr 41/2020

Decyzja Wójta Gminy Podlesie nr 41/2020 z 12.03.2020 r., wydana na wniosek sprzedającego z 4.11.2019 r., ustala warunki zabudowy dla inwestycji: **budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną** na działce nr 318/4. Kluczowe ustalenia decyzji:

Parametr	Ustalenie decyzji
funkcja zabudowy	mieszkaniowa jednorodzinna – jeden budynek; garaż w bryle budynku
nieprzekraczalna linia zabudowy	6,0 m od granicy z drogą wewnętrzną dz. 318/2 (zgodnie z załącznikiem graficznym)
wskaźnik powierzchni zabudowy	do 0,20 powierzchni działki (rzut budynku do ok. 297 m ² przy 1485 m ²)
powierzchnia biologicznie czynna	min. 40% powierzchni działki (594 m ²)
szerokość elewacji frontowej	9–15 m
wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej / kalenicy	elewacja 3,0–6,0 m; kalenica do 9,0 m; do dwóch kondygnacji nadziemnych
geometria dachu	dach dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia 30–45°
obsługa komunikacyjna	z drogi gminnej przez drogę wewnętrzną dz. 318/2
infrastruktura	z sieci istniejących w drodze gminnej, na warunkach gestorów

Ocena decyzji: postępowanie poprzedziła analiza urbanistyczna obszaru, a kwestię gruntów klasy IIIa organ rozstrzygnął z powołaniem na wyjątek od obowiązku uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych obowiązujący w dacie wydania decyzji (art. 7 ust. 2a u.o.g.r.l. w brzmieniu sprzed 24.09.2023 r.: położenie w zwartej zabudowie, do 50 m od budynku i drogi publicznej, powierzchnia do 0,5 ha) – ustalenia te zostały w decyzji udokumentowane, a późniejsza zmiana przepisu nie wpływa na byt decyzji ostatecznej. Nie zidentyfikowaliśmy przesłanek stwierdzenia nieważności ani wznowienia postępowania. Decyzja jest ostateczna (upływ terminu do wniesienia odwołania; brak odwołań według

oświadczenia sprzedającego), jednak przedłożona kopia nie zawiera klauzuli ostateczności – zaświadczenie wójta stwierdzające ostateczność (art. 217 § 2 pkt 2 k.p.a.) powinien uzyskać sprzedający przed umową przyrzeczoną. Sprawę wszczęto w 2019 r., zatem decyzja jest bezterminowa i pozostaje w obrocie prawnym mimo wejścia w życie planu ogólnego.

4.3 Plan ogólny gminy Podlesie

Według uchwalonego planu ogólnego działka 318/4 leży w strefie **wielofunkcyjnej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną (SJ)**, której profil podstawowy obejmuje m.in. teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług, komunikacji i infrastruktury technicznej, a parametry (maksymalny udział powierzchni zabudowy 30%, wysokość do 10 m, minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 40%) są szersze niż ustalenia decyzji nr 41/2020. Działka leży jednak **poza obszarem uzupełnienia zabudowy**. Konsekwencje: (1) dla działki nie można już uzyskać żadnej nowej decyzji o warunkach zabudowy – ani dla dodatkowego budynku, ani w celu zmiany parametrów; (2) posiadana decyzja nr 41/2020 pozostaje jedyną podstawą zabudowy do czasu ewentualnego uchwalenia planu miejscowego; (3) ponieważ parametry decyzji mieszczą się w parametrach strefy, ryzyko uchwalenia planu miejscowego o ustaleniach odmiennych – a więc wygaszającego decyzję – oceniamy jako niskie, a w pełni wyłącza je uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę. Gmina nie przystąpiła dotąd do sporządzania planu miejscowego dla obrębu Borówka (stan Rejestru Urbanistycznego na 8.09.2026 r.).

4.4 Zgodność zamierzenia Zleceniodawcy z decyzją

Pierwsza część zamierzenia – dom jednorodzinny o powierzchni użytkowej ok. 150 m² z garażem w bryle – mieści się w decyzji z zapasem: przy wskaźniku 0,20 dopuszczalny rzut wynosi ok. 297 m², a wymagana powierzchnia biologicznie czynna (594 m²) pozostawia miejsce na dojazd, taras i zagospodarowanie. Druga część – **odrębny, drugi budynek mieszkalny** – wykracza poza decyzję, która obejmuje jeden budynek. Realizacja drugiego budynku wymagałaby nowej decyzji o warunkach zabudowy, a ta jest dla działki niedostępna z uwagi na położenie poza obszarem uzupełnienia zabudowy. Nie zmieni tego ani podział działki, ani zmiana posiadanej decyzji (zmiana w trybie art. 155 k.p.a. nie może prowadzić do objęcia nią nowego zamierzenia). Jedyną drogą byłoby uchwalenie przez gminę planu miejscowego dopuszczającego taką zabudowę – zdarzenie niepewne co do czasu i treści, na które Zleceniodawca nie ma wpływu. **Wniosek: nieruchomość spełnia oczekiwania Zleceniodawcy tylko w zakresie jednego domu.** Jeżeli drugi budynek jest dla Zleceniodawcy warunkiem koniecznym, rekomendujemy poszukiwanie nieruchomości położonej w obszarze uzupełnienia zabudowy lub objętej planem miejscowym.

4.5 Przeniesienie decyzji na nabywcę

Decyzja o warunkach zabudowy jest wydawana na wnioskodawcę i nie przechodzi na nabywcę nieruchomości automatycznie. Organ przenosi ją na rzecz innej osoby za zgodą strony, na rzecz której została wydana, jeżeli nabywca przyjmuje wszystkie warunki w niej zawarte (art. 63 ust. 5 u.p.z.p.); przy przeniesieniu organ nie bada ponownie przesłanek wydania decyzji, a położenie poza obszarem uzupełnienia zabudowy nie stanowi przeszkody. Postępowanie jest proste i szybkie (wniosek, zgoda sprzedającego, oświadczenie nabywcy o przyjęciu warunków), ale wymaga współdziałania sprzedającego – dlatego przeniesienie decyzji powinno zostać dokonane przed umową przyrzeczoną albo zabezpieczone w umowie przedwstępnej zobowiązaniem sprzedającego i sankcją na wypadek jego niewykonania (pkt 3.5). Alternatywnie Zleceniodawca może wystąpić o przeniesienie po zakupie, na podstawie zgody sprzedającego wyrażonej w akcie notarialnym.

5. Grunty rolne i ograniczenia w obrocie

Działka w całości stanowi grunty orne klasy IIIa (RIIIa), a więc grunty rolne chronione (klasy I–III) w rozumieniu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Dla zamierzenia Zleceniodawcy ma to dwa skutki. Po pierwsze, kwestia zgody na zmianę przeznaczenia została przesądzona w decyzji o warunkach zabudowy i nie podlega ponownemu badaniu. Po drugie, **przed uzyskaniem pozwolenia na budowę konieczne jest uzyskanie decyzji starosty zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej** (art. 11 ust. 1 u.o.g.r.l.) – obowiązek ten dotyczy klas I–III niezależnie od tego, czy z wyłączeniem wiąże się opłaty. Przy budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym wyłączenie powierzchni do 0,05 ha nie wiąże się z należnością ani opłatami rocznymi (art. 12a); powierzchnia wyłączana obejmuje rzut budynku wraz z dojazdami i utwardzeniami, więc projekt warto tak zoptymalizować, by limit nie został przekroczony – każda nadwyżka jest obciążona należnością obliczaną od wartości gruntu i opłatami rocznymi przez 10 lat. Brak decyzji o wyłączeniu przed rozpoczęciem budowy skutkuje opłatami podwyższonymi (art. 28).

Zaświadczenie starosty z 10.09.2026 r. potwierdza, że działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu ani decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej – przepisy o zmianie przeznaczenia gruntów leśnych nie mają zastosowania. Na działce nie rosną drzewa ani krzewy wymagające zezwolenia na usunięcie. Ograniczenia z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nie mają zastosowania z uwagi na powierzchnię poniżej 0,3 ha (pkt 3.4).

6. Dostęp do drogi publicznej

Działka nie przylega bezpośrednio do drogi publicznej. Dostęp zapewnia droga wewnętrzna – działka nr 318/2 (własność osoby trzeciej, użytek „dr”), łącząca się zjazdem z drogą gminną. Status drogi gminnej potwierdza uchwała rady gminy o zaliczeniu jej do kategorii dróg gminnych; sam użytek „dr” w ewidencji nie przesądzałby o publicznym charakterze drogi.

Tytuł do korzystania z drogi wewnętrznej stanowi **służebność gruntowa przejazdu i przechodu** ustanowiona aktem notarialnym, wpisana w dziale III księgi wieczystej dz. 318/2 i ujawniona w dziale I-Sp księgi nieruchomości badanej. Jest to tytuł trwały: służebność gruntowa jest prawem związanym z własnością nieruchomości władnącej i przechodzi na każdego nabywcę (art. 285 k.c.), a wpis w księdze chroni ją rękojmią. Pas służebności (5 m) odpowiada wymaganiom dla dojazdu do zabudowy jednorodzinnej i był podstawą ustalenia obsługi komunikacyjnej w decyzji nr 41/2020. Zjazd z drogi gminnej na dz. 318/2 istnieje i jest utwardzony; jego lokalizacja została zaakceptowana przez zarządcę drogi (kopia zezwolenia w aktach) – Zleceniodawca nie będzie potrzebował własnego zezwolenia na zjazd. Koszty utrzymania drogi wewnętrznej obciążają właściciela nieruchomości władnącej w zakresie wynikającym z aktu ustanawiającego służebność (art. 289 k.c.); wskazane jest ustalenie ze współkorzystającymi prostych zasad partycypacji.

7. Uzbrojenie, środowisko i inne ograniczenia

7.1 Uzbrojenie terenu

W pasie drogi gminnej przebiegają sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa średniego ciśnienia i elektroenergetyczna niskiego napięcia (mapa uzbrojenia z 8.09.2026 r.). Przyłącza do działki nie istnieją – ich budowa wymaga uzyskania warunków przyłączenia od gestorów i będzie prowadzona przez drogę wewnętrzną dz. 318/2, co wymaga zgody jej właściciela na umieszczenie urządzeń (służebność przejazdu nie obejmuje automatycznie prawa prowadzenia sieci). Rekomendujemy: wystąpienie o warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej niezwłocznie po zakupie (dostępna moc bywa czynnikiem ograniczającym) oraz uzyskanie od właściciela dz. 318/2 – najlepiej już w toku transakcji – zgody na przeprowadzenie przyłączy w pasie drogi wewnętrznej.

7.2 Linia elektroenergetyczna średniego napięcia

Wzdłuż wschodniej granicy działki przebiega napowietrzna linia SN 15 kV objęta służebnością przesyłu (dział III). Pas technologiczny ustalony w akcie notarialnym (2×4 m od osi linii) ogranicza możliwość sytuowania budynku i nasadzeń wysokich; dodatkowo warunki techniczne operatora mogą wymagać zachowania odległości budynku od skrajnego przewodu. Przy szerokości działki ok. 30 m ograniczenie to jest istotne projektowo, ale nie uniemożliwia realizacji domu o parametrach z decyzji – lokalizację należy przewidzieć w zachodniej i środkowej części działki. Służebność przesyłu jest prawem trwałym; nabywca nie może żądać jej zniesienia ani wynagrodzenia za jej ustanowienie (wynagrodzenie otrzymał poprzednik prawny). Przełożenie linii jest możliwe wyłącznie w drodze umowy z operatorem, na koszt zainteresowanego.

7.3 Środowisko, zagrożenia naturalne, zabytki

Działka leży poza formami ochrony przyrody (najbliższa – obszar chronionego krajobrazu – w odległości ok. 2,3 km), poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią i poza terenami osuwiskowymi (rejstry środowiskowe, stan na 8.09.2026 r.). Nie jest wpisana do rejestru zabytków ani ujęta w gminnej ewidencji zabytków; nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej ani w obszarze stanowiska archeologicznego. W promieniu 500 m nie ma zakładów o zwiększonym ryzyku poważnej awarii ani ferm mogących powodować uciążliwości. Dla zabudowy jednorodzinnej nie jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

8. Rekomendacje i plan działania

- 1) **Decyzja o zakresie zamierzenia (przed umową przedwstępną):** nieruchomość nadaje się do budowy jednego domu jednorodzinnego z garażem w bryle; drugi budynek mieszkalny nie ma podstawy prawnej i nie może jej uzyskać. Zakup należy kontynuować tylko przy akceptacji tego ograniczenia.
- 2) **Umowa przedwstępna:** warunki z pkt 3.5 – przeniesienie decyzji nr 41/2020 na Zleceniodawcę, zaświadczenie o ostateczności decyzji, promesa banku i mechanizm spłaty hipoteki z ceny, oświadczenia sprzedającego, zgoda właściciela dz. 318/2 na przyłącza, sankcja za niewykonanie zobowiązań.
- 3) **Bezpośrednio przed każdą umową:** ponowne sprawdzenie księgi wieczystej (brak wzmianek) oraz Rejestru Urbanistycznego (brak uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego).
- 4) **Po zakupie – bez zwłoki:** mapa do celów projektowych, warunki przyłączenia, projekt w granicach parametrów decyzji, decyzja o wyłączeniu z produkcji rolnej, wniosek o pozwolenie na budowę. Ostateczne pozwolenie na budowę wyłącza możliwość stwierdzenia wygaśnięcia decyzji nr 41/2020 w razie uchwalenia w przyszłości planu miejscowego o odmiennych ustaleniach.

Plan działania:

Etap	Działania
przed umową przedwstępną	pisemne potwierdzenie przez Zleceniodawcę zakresu zamierzenia (jeden budynek); uzyskanie od sprzedającego zaświadczenia banku o zadłużeniu i promesy; wystąpienie sprzedającego o zaświadczenie o ostateczności decyzji nr 41/2020
umowa przedwstępna	zawarcie w formie aktu notarialnego z warunkami z pkt 3.5 i ujawnieniem roszczenia w dziale III księgi (art. 16 ust. 2 pkt 2 u.k.w.h.); zadatek płatny po przedłożeniu promesy banku
między umowami (do 60 dni)	wniosek o przeniesienie decyzji nr 41/2020 na Zleceniodawcę (zgoda sprzedającego i oświadczenie o przyjęciu warunków); zgoda właściciela dz. 318/2 na przyłącza; wystąpienie o warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
umowa przyrzeczona	aktualny odpis księgi bez wzmianek; zapłata części ceny na rachunek banku; wniosek o wpis własności i wykreślenie hipoteki (po zgodzie banku); zaświadczenie z urzędu skarbowego dotyczące darowizny z 2011 r.
1–4 miesiąc po zakupie	mapa do celów projektowych; projekt zagospodarowania terenu z uwzględnieniem pasa linii SN i linii zabudowy 6 m; warunki przyłączenia pozostałych mediów
4–6 miesiąc po zakupie	decyzja starosty o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej (powierzchnia wyłączana do 0,05 ha); wniosek o pozwolenie na budowę
na bieżąco	monitoring Rejestru Urbanistycznego i BIP gminy pod kątem przystąpienia do sporządzania planu miejscowego dla obrębu Borówka – w razie przystąpienia: udział w procedurze (wnioski, uwagi) i przyspieszenie wniosku o pozwolenie na budowę

9. Załączniki

- A. Odpis zupełny księgi wieczystej nieruchomości badanej
- B. Odpis księgi wieczystej dz. 318/2 (droga wewnętrzna)

- C. Decyzja o warunkach zabudowy nr 41/2020 z załącznikiem graficznym
- D. Wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej
- E. Wyrys z rysunku planu ogólnego gminy z oznaczeniem działki
- F. Zaświadczenie starosty w sprawie uproszczonego planu urządzenia lasu
- G. Zrzuty z rejestrów publicznych utrwalające stan na dzień badania
- H. Projekt postanowień umowy przedwstępnej rekomendowanych przez Kancelarię

O audycie planistyczno-prawnym. Audyt jest pisemną, udokumentowaną odpowiedzią na pytanie, czy nieruchomość może zostać wykorzystana zgodnie z zamierzeniem Zleceniodawcy i na jakich warunkach można ją bezpiecznie nabyć. Obejmuje stan prawny (księga wieczysta, obciążenia, ograniczenia w obrocie), sytuację planistyczną po reformie planowania przestrzennego (plan ogólny, obszary uzupełnienia zabudowy, decyzje o warunkach zabudowy i ich trwałość), grunty rolne i leśne, dostęp do drogi publicznej, uzbrojenie oraz ograniczenia środowiskowe i konserwatorskie. Każdy raport kończy się planem działania, a w audytach przedtransakcyjnych – zestawem postanowień do umowy.

Kancelaria Nieruchomości adw. dr Maciej Muzyka · ul. Cicha 4/5, 20-078 Lublin · +48 884 784 984 · maciej.muzyka@mecenasodnieruchomosci.pl · www.mecenasodnieruchomosci.pl